

一、法律原则与法律规则

法律规范：法律规则与法律原则

1. 法律规则的构成：构成要件+法律效果

明确性，可预期性

规则的适用：三段论演绎推理

= 行为模式、法律后果 (早年中国法理学着)

2. 法律原则：法律中综合性的、稳定性的价值和准则

构成：无构成要件、无法律效果，法律的“意向”“意图”。

模糊、稳定、开放性

如：“国家尊重和保障人权”，宪法中的多数基本权利条款都是原则

衡量模式：如言论自由和名誉权的冲突
要进行法益衡量

适用：当规则“用尽”或冲突时，适用原则

(容易产生争议)

二、宪法基本原则

基本原则：

在法律体系中根本性的、发挥统率和指导作用的依据与准则 = 框架和基础

现代立宪主义公认的宪法基本原则包括：

人权原则 人民主权原则 权力分立原则 法治原则

这些原则不仅是宪法的原则，也是现代法治的基本价值

中国宪法的基本原则还有党的领导、社会主义、民主集中制等。

(一) 人权原则 (人权保障原则)

1. 终极性的、最为核心的基本价值

宪法的终极目的在于保障人权

2. 人权的涵义

人之为人最基本 (最根本) 的、最起码的权利

在本源上具有先于国家、超越国家的意义

3. 人权的基本主体是“不可再分”的个人 (Individual)

人权的本原意义：不能等同于公民权利

公民是个人的政治身份，公民权利更多的是个人政治权利，以国家的存在为前提

4. 人权原则的终极性

位阶最高

人权为立宪主义宪法提供正当性基础

西方宪法的自然权利观念——宪法规定的基本权利是自然权利的实证化

整合功能：最为重要的实质整合因素 为现代国家提供正当性基础

(二) 人民主权 (国民主权) 原则

古代皇帝代表主权

1. 主权的三种涵义

- (1) 国家统治权力 (行政、司法、立法)
 - (2) 国家权力的属性 (国内的最高统治权、对外的独立权)
 - (3) 决定国家意志的最终权威或权力，国家政治的最终决定权
- 国家的正当性、国民与国家关系的正当性

2. 人民的涵义

(1) 从立宪主义国家正当性角度：国民主权

人民作为主权的主体，是指——特定地域内超越时间、空间的抽象整体，过去、现在、未来所有的人民。

不只是活着的人，还包括祖先和后代

虚拟的政治集体 当代的人民只是人民的一部分 “国民主权”

(不会出场)

法权结论！

人民主权的虚位化，如果人民主权不虚位化，可能导致：

A. 议会主权 议会不仅高于法律，而且高于宪法

B. 公投至上化 不受任何规范约束的公投也是危险的

(民主不是现代宪法的最高价值)

C. 统治机构的独裁化和宪政国家的自我毁灭

(2) 从国家权力的形成角度

人民是指特定时空下生活的人，是指选民

其基本制度是代议制民主，多数决主义

(三) 权力分立原则

1. 无分权即无宪法——分权是立宪主义的基本价值

宪法的主要内容：人权规范（人权保障） 组织规范（权力分立）

2. 权力分立并不等同于三权分立 多种形式的国家架构

美式三权分立 权力制衡

欧洲的责任内阁、议会主权

大会式政府：人民代表大会

公民权利和人权宣言简称人权宣言

3. 横向分权

洛克：立法权、行政权、对外权

孟德斯鸠的经典式分权：立法权、行政权、司法权

孙中山的五权宪法：立法权、行政权、司法权、考试权、监察权

4. 纵向分权

中央和地方的分权——单一制国家的地方自治制度（包括联邦制国家的州内部分权）

联邦制国家：整体与局部的分权——通过宪法在联邦政府与联邦成员之间的分权

联邦政府权力来自州的让渡

(四) 法治原则

1. “法律的统治” rule of law

“在民主国家，法律就是国王；在专制国家，国王就是法律”——马克思

法律在社会生活的各种规范体系中，处于最高的位置

2. 亚里士多德的法治观念：

已成立的法律获得了良好的遵守；

如何实现良法之治：议会民主制（代表大多数人利益立法前）+ 宪法审查（立法过程中）

大家所服从的法律又应该是本身制定得良好的法律——“良法之治”

法制与法治的区别

判断良法的标准：现代西方宪法——人性尊严或个人自由

3. 法治原则的涵义

（1）核心内容：

法律的主体地位与至高无上性

法律的普遍性

正当程序 与对人的平等性

程序是法治生命力所在

（2）宪法层面上法治国家的涵义：

宪法至上 人权保障 法治政府 平等原则 司法独立 罪刑法定 程序公正
(罪名和刑罚由法律明文规定)
(审判权独立)

Commented [1]: “法制”是法律制度的简称，“法治”则是一种与“人治”相对应的治理社会的理论、原则、理念和方法。简而言之，法制是一种社会制度，属于法律文化中的器物层面；法治是一种社会意识，属于法律文化中的观念层面。